

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1623/2531

การประปาส่วนภูมิภาค ห้างหุ้นส่วน
จำกัด เหมืองแร่

ธนาวัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

วันที่จะถือว่าโจทก์ทราบถึงการที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ คือวันที่ผู้ว่าการโจทก์ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียวได้รับรายงานเรื่องละเมิด ผู้ว่าการโจทก์ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2524 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2525 จึงไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันขุดเหมืองแร่ เป็นเหตุให้ดินและมูลทราบถมทับท่อประปาของโจทก์ได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้ โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมท่อประปาเป็นเงิน 66,000 บาท และโจทก์ขอดิดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 5 ปี เป็นเงิน 24,750 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายรวม 90,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 66,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่ามีได้ทำให้ท่อประปาของโจทก์ชำรุดเสียหายฟ้องของโจทก์ขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 50,054 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งนับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 4,000 บาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าทนายความแทนโจทก์ 1,000 บาท

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสามเป็นผู้ทำให้ท่อประปาของโจทก์เสียหายเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ และวินิจฉัยว่า ส่วนปัญหาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้น เห็นว่าโจทก์เป็นนิติบุคคล ระหว่างเกิดเหตุมีนายวิทยา เพียรวิจิตรเป็นผู้ว่าการ นายวิทยาจึงเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งโจทก์นำสืบว่านายวิทยาเพิ่งได้รับรายงานเรื่องที่จำเลยที่ 1 ทำให้ท่อประปาชำรุดเสียหายและจำนวนค่าเสียหายตามบันทึกเอกสารหมายเลข 2 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2524 และนายวิทยาได้มีหนังสือให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายในวันเดียวกัน จำเลยทั้งสามมิได้นำสืบว่า โจทก์รู้ถึงการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เมื่อใด ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่าการประปาตะกั่วป่าได้รายงานให้การประปาเขต 14 นครศรีธรรมราชทราบเหตุละเมิดตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2523 ถือว่าโจทก์ทราบเหตุละเมิดตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2523 แล้วนั้นเห็นว่า การประปาเขต 14 ไม่ใช่ผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ จะถือว่าโจทก์ทราบเหตุละเมิดแล้วไม่ได้ ต้องถือว่าโจทก์ทราบถึงการที่จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ในวันที่นายวิทยาผู้ว่าการได้รับแจ้งรายงานคือวันที่ 14 เมษายน

2524 โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 12 เมษายน 2525 จึงไม่ขาดอายุความศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ 1,000 บาท.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>